

MINISTERE DU DEVELOPPEMENT DURABLE, DE
L'ECONOMIE, DE LA PROMOTION DES
INVESTISSEMENTS ET DE LA PROSPECTIVE

SECRETARIAT GENERAL

DIRECTION GENERALE DES DOUANES ET DROITS INDIRECTS



B.P.40 Libreville - (GABON)
TEL : 79-53-72



*Le Directeur Général des Douanes
et Droits Indirects*

./-))- Madame la Présidente de l'UPEGA

N° 00000423 /MDDEPIP/SG/DGDDI

-PORT-GENTIL-

Objet : Liquidations de la TVA au taux zéro pour les sociétés pétrolières membres de L'UPEGA.

Madame la Présidente,

Suite à la réunion de prise de contact qui s'est déroulée à mon cabinet de travail le vendredi 4/12/2015, vous avez posé le problème des liquidations de la TVA au taux zéro concernant les ATS souscrites avant la note n°000263/MEP/MPH/CABM du 17 juin 2014 relative au nouveau dispositif de TVA applicable au secteur pétrolier, elle-même notifiant à l'Administration des Douanes et Droits Indirects le nouveau dispositif issu de l'Ordonnance 002/PR/2014 du 19 février 2014 portant réglementation du secteur des Hydrocarbures en République Gabonaise,

En réponse, je m'étais engagé à vous réitérer ma position par écrit sur le sujet. A cet égard, je rappelle qu'une admission temporaire est souscrite le jour du franchissement de la frontière et que les droits et taxes sont ceux en vigueur en ce moment là. Il s'ensuit qu'une norme qui intervient après l'arrivée de la marchandise ne peut s'appliquer à des situations antérieures en vertu du principe de la non rétroactivité des lois. En conséquence, toutes les déclarations d'admission temporaire spéciale souscrites auparavant **sont soumises à la TVA au taux normal**. La note étant parvenue à la douane au mois de juillet 2014, la date du 1^{er} juillet a été retenue comme date de départ de l'application dans le système informatique des douanes de ces dispositions.

Vous devez vous organiser pour signaler à la douane tous les dossiers d'ATS souscrites après le 1^{er} juillet et qui ont été frappés de TVA au taux normal pour qu'elle puisse ajuster la situation.

Quant aux liquidations normalement dues, vous devez prendre vos dispositions pour qu'elles soient payées avant le 25 décembre 2015. Passé ce délai, des intérêts de retard pourront, éventuellement, être appliqués sur tout membre de l'UPEGA retardataire à un moment où l'Etat a grandement besoin de ses recettes.

Veuillez agréer, Madame la Présidente, l'assurance de ma parfaite considération.

Fait à Libreville, le **07 DEC. 2015**

Le Directeur Général des Douanes et Droits Indirects,

Alain NDJOUBI OSSAMY

